

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2142/2532

อัยการ แขวง พระนครใต้

โจทก์ร่วม

บริษัท โรบินสันดีพาร์ทเมนต์สโตร์

จำกััด

โจทก์

โจทก์

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะชัยการ์เมนต์ กับ

พวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 272

จำเลยเอาเครื่องหมายในการประกอบการค้าของโจทก์ร่วมมาใช้กับกางเกงยีนที่จำเลยผลิต โดยไม่ได้ระบุชื่อจำเลยซึ่งเป็นผู้ผลิตไว้ด้วย แม้โจทก์ร่วมจะไม่ได้ผลิตกางเกงยีนออกจำหน่าย แต่ในการประกอบการค้าของโจทก์ร่วม โจทก์ร่วมได้ใช้เครื่องหมายดังกล่าวเป็นชื่อห้าง ประทับเครื่องหมายที่สินค้าที่โจทก์ร่วมรับมาจำหน่ายและทำการโฆษณาเครื่องหมายทางหนังสือพิมพ์ตลอดมา เมื่อบุคคลทั่วไปเห็นเครื่องหมายดังกล่าวก็ต้องเข้าใจว่าเป็นสินค้าของโจทก์ร่วมจึงแสดงให้เห็นถึงเจตนาของจำเลยว่เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่กางเกงยีนของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ร่วม จำเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272

โจทก์ฟ้องว่า บริษัทโรบินสันดีพาร์ทเมนต์สโตร์ จำกัดผู้เสียหายใช้ชื่อ รูป รอย ประดิษฐ์ ในการประกอบการค้าเป็นอักษรโรมันตัว R อยู่บนคำว่า ROBINSON และ คำว่า Robinson จำเลยทั้งสองร่วมกันเอาชื่อรูป รอยประดิษฐ์ ในการประกอบการค้า ของผู้เสียหายดังกล่าวมาใช้โดยทำให้ปรากฏที่ทางเกงยีนที่จำเลยทั้งสองได้ร่วมกัน ผลิตขึ้นจำหน่าย เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าทางเกงยีนดังกล่าวเป็นสินค้าและการค้า ของผู้เสียหาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 272, 83, 33 และสั่ง ริบของกลาง จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 ปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 2,000 บาทจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 4 เดือน และปรับ 2,000 บาท โทษจำคุกให้รอไว้ 1 ปี ริบของกลาง โจทก์ร่วมและจำเลยทั้งสองอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยทั้งสองฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำ พิพากษา ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาสุดท้ายมีว่า ที่จำเลยทั้งสองเอาเครื่องหมายในการ ประกอบการค้าของโจทก์ร่วมดังกล่าวมาใช้เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าของ โจทก์ร่วมหรือไม่ เห็นว่าแม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่า โจทก์ร่วมไม่ได้ผลิตทางเกงยีน ออกจำหน่ายก็ตาม แต่ก็ได้ความว่าในการประกอบการค้าของโจทก์ร่วม โจทก์ร่วมได้ ใช้อักษรโรมันประดิษฐ์ R หรือ Robinson หรือ ROBINSON เป็นเครื่องหมายชื่อ ห้างของโจทก์ร่วม ประทับเครื่องหมายดังกล่าวที่สินค้าที่โจทก์ร่วมรับมาจำหน่าย ทำการโฆษณาเครื่องหมายดังกล่าวทางหนังสือพิมพ์ตลอดมา ดังนั้นเมื่อบุคคลทั่วไป ได้เห็นอักษรโรมันประดิษฐ์ดังกล่าว ก็ต้องเข้าใจว่าเป็นสินค้าของโจทก์ร่วมตาม พฤติการณ์ที่จำเลยทั้งสองนำอักษรโรมันประดิษฐ์ของโจทก์ร่วมมาใช้กับทางเกงยีนที่ ผลิตออกจำหน่าย โดยไม่ได้ระบุชื่อห้างจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ผลิตไว้ด้วย แสดงให้เห็น ถึงเจตนาของจำเลยทั้งสองว่า เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าทางเกงยีนของจำเลยทั้ง

สองเป็นสินค้าของโจทก์ร่วม ฎีกาของจำเลยทั้งสองในข้อนี้ฟังไม่ขึ้นอีกเช่นกัน ที่ศาล
ล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสองมานั้นชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>